



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 10 de junio de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "ACEVEDO, LORENA PAOLA (POR LA REPRESENTACIÓN INVOCADA) CONTRA OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA (OSPIM) SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 2068/2024/CA1, provenientes del Juzgado Federal de Victoria; y

CONSIDERANDO:

I- Que vienen las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de aclaratoria interpuesto por el letrado patrocinante de la actora, Dr. Lucio Hernán Salinsky, contra la sentencia de fecha 31/05/2024 que omitió regular sus honorarios por su intervención en el recurso de apelación.

II- a) Que, el remedio de la aclaratoria previsto en el art. 272, último párrafo, del CPCCN, está dirigido a corregir errores de expresión y no de voluntad de la sentencia.

Su ámbito de aplicación está limitado, conforme la enumeración de los arts. 36 inc. 6 y 166 inc. 2 del código procesal, a los casos de error material, oscuridad en los conceptos o subsanación de omisiones de pronunciamiento, pudiendo solamente corregir, aclarar o completar la sentencia dictada, pero nunca modificarla o transformarla.

b) Que al analizar el planteo formulado, se advierte que asiste razón al letrado de la amparista, por cuanto se incurrió en un error al no regularle honorarios en su carácter de patrocinante de la parte actora.

Por ello, en virtud de lo advertido, se impone hacer lugar al remedio intentado, subsanar el error material señalado -contenido en el Considerando VIII- y en la parte resolutive- y disponer que, en lo pertinente, la sentencia

Fecha de firma: 10/06/2024

Alta en sistema: 11/06/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38767992#415011015#20240607093215351

de fecha 31/05/2024 quedará redactada de la siguiente manera: "Regular honorarios a los letrados de la parte actora, -Dres. Eliana Iris PELTZER y Lucio Hernán SALINSKY -, en conjunto, en la cantidad de 6,8 UMA, equivalente a la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO (\$357.068); en virtud de lo dispuesto en los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 y Res. SGA 1497/2024 de la CSJN-."

Por lo expresado, **SE RESUELVE:**

Admitir el recurso deducido por el Dr. Lucio Hernán Salinsky.

Subsanar el error contenido en el Considerando VIII- y en la parte resolutive de la sentencia de fecha 31/05/2024 y fijar que esta quedará redactada, en lo pertinente, de la siguiente manera: "Regular honorarios a los letrados de la parte actora, -Dres. Eliana Iris PELTZER y Lucio Hernán SALINSKY-, en conjunto, en la cantidad de 6,8 UMA, equivalente a la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO (\$357.068); en virtud de lo dispuesto en los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 y Res. SGA 1497/2024 de la CSJN-."

Se constituye el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN -Vocal en uso de licencia-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 10/06/2024

Alta en sistema: 11/06/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38767992#415011015#20240607093215351



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Fecha de firma: 10/06/2024

Alta en sistema: 11/06/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38767992#415011015#20240607093215351